

1502988-17.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... três atos infracionais análogos a tráfico de drogas. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente demonstradas materialidade e autoria delitivas, a primeira que se depreende do boletim de ocorrência de fls. 16/17, documento que comprovou a origem espúria do bem. A prova testemunhal comprovou que o réu, duas vezes reincidente por roubo, conduzia a motocicleta que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502988-17.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502988-17.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2035771/2020 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 9903789 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 856/20/371

- 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2035771 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 856/20/371 - 98º D.P.

JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DA SILVA SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de DANIEL DA SILVA SOUZA porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 180 do Código Penal. Consta na exordial que, no dia 7 de fevereiro de 2020, por volta das 4h50min, na Avenida Prof. Araújo Lima, Cidade Ademar, nesta cidade, o acusado estaria conduzido uma motocicleta da marca Honda, modelo CG 150 Fan, placa EXK-5067, que havia recebido e que sabia ser produto de crime. A denúncia foi preliminarmente recebida (fls. 65/66), providência que restou ratificada. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 124), ofertou resposta à acusação (fls. 133/135). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas, sendo, ao final, interrogado o acusado. Na fase processual prevista

pelo art. 402, do CPP nada se requereu. Em debates o MP pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. O I. patrono do acusado, por seu turno, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu sua absolvição, subsidiariamente tecendo considerações acerca da dosimetria a pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a sanar eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito é de rigor a procedência integral desta ação penal. Os policiais militares Gustavo e Genialdo relataram ter avistado o réu pilotando uma motocicleta tendo na garupa uma mulher. O acusado, tendo notado a presença da polícia, jogou a motocicleta ao solo e saiu correndo. Ao ser alcançado disse que havia pegado a motocicleta emprestada, mas não forneceu detalhes. A moça que com o acusado estava disse que apenas estava de carona. Interrogado nesta oportunidade o réu confessou a prática delitativa. Disse que no dia dos fatos, por volta das 2h, pegou a motocicleta, sabendo que era furtada, emprestada de Henrique, pessoa que conhece desde 2017 e sabe que pratica delitos patrimoniais. Disse que já cometeu dois roubos de carros e quando adolescente três atos infracionais análogos a tráfico de drogas. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente demonstradas materialidade e autoria delitivas, a primeira que se depreende do boletim de ocorrência de fls. 16/17, documento que comprovou a origem espúria do bem. A prova testemunhal comprovou que o réu, duas vezes reincidente por roubo, conduzia a motocicleta que havia sido roubada em 21 de janeiro p.p.. Trata-se de pessoa, pois, experimentada no mundo do crime patrimonial, que conhecia a origem criminosa do bem como declarou. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP fixa-se a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa no piso mínimo unitário legal, fração mínima ausentes elementos acerca da condição econômica do réu. A confissão não servirá à atenuação das penas em face do seu arbitramento no mínimo patamar abstratamente previsto nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Em face da reincidência - circunstância agravante que reconheço presente duas vezes na forma genérica com base nas condenações das 10ª e 21ª Varas Criminais desta Capital comprovadas nos autos a fls. 162/163 - é de rigor a exasperação das sanções em metade: 1 (um) ano, 6(seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o fechado consoante prevê a alínea "a", do §2º, do art. 33, do CP em razão da reincidência e das consequências nefastas desta espécie de delito como prevê o §3º, do mesmo preceito legal. Trata-se de apenado que já ostenta duas condenações por roubos e, sendo assim, a percepção de liberdade, ainda que parcial, no início da expiação da pena corporal, é absolutamente desaconselhável. A substituição da reprimenda corporal por outra de espécie diversa é vedada pelo inciso II, do art. 44, do CP. Defiro o direito ao apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR DANIEL DA SILVA SOUZA, qualificado nos autos, por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 180, do CP às penas de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 15 (quinze) dias-multa no piso mínimo unitário legal. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados, este que deverá ser recomendado onde estiver custodiado. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA